

1500680-36.2022.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... policiais pelo seu envolvimento no tráfico de drogas. Ademais, há informes de que no momento que o acusado avistou a viatura policial, "esboçou uma tentativa de fuga". Lado outro, além das pedras de crack apreendidas em poder do acusado, com o adolescente infrator também foram encontradas 18 pedras de crack e 19 papелotes de cocaína. Diante de tal cenário, vê-se que a suspeita dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Jardim América, Bragança Paulista - SP - cep 12903-290

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500680-36.2022.8.26.0099

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DORATIOTO

Aos 10/11/2022 às 14:15h, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, por meio híbrido, sob a presidência do Meritíssimo Juiz Titular, Doutor LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO, comigo, escrevente a final assinada, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento nos autos da ação penal e entre as partes supra referidas. Apregoadas as partes com as formalidades legais, compareceram; o Promotor de Justiça, Doutor Adonai Gabriel e o acusado MARCOS DORATIOTO acompanhado do Defensor, Doutor Leonardo Poloni 449701/SP. Em seguida, em termos em apartado, pelo sistema de gravação de videoconferência da ferramenta Microsoft Teams, que seguirá o presente termo, passou o MM. Juiz a inquirir as testemunhas comuns, Marcelo Fagundes e Tiago Cardoso de Lima. Na sequência, passou o MM. Juiz a interrogar o acusado. Encerrada a instrução, e não havendo mais provas a serem produzidas, pelo a palavra às partes para debates orais, as quais foram gravadas através do sistema de gravação audiovisual. Em seguida pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: MARCOS DORATIOTO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 28, da lei de drogas, porque no dia 15 de fevereiro de 2022, na Avenida dos Imigrantes, nº 1501, Vila Motta, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, cinco pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia aos 23 de junho de 2022 (fl. 159), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 232/233). Ratificado o recebimento da inicial (fl. 234), deu-se o regular andamento do feito. Em audiência realizada nesta data, ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, as partes debateram a causa, tendo o Doutor Promotor pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto o Douto defensor postulou, preliminarmente, pela ilicitude dos atos de busca pessoal, com conseqüente nulidade da prova. No mérito, requereu o reconhecimento de atenuante e a imposição de advertência quanto aos efeitos da

drogas e/ou comparecimento em curso de reabilitação. É o relatório. Fundamento e Decido. Preliminarmente, não prosperam as alegações da defesa nesta seara. Ab initio, é importante consignar que a busca pessoal é considerada meio de investigação, e não meio de prova; tanto é assim que inserida no capítulo X, do Estatuto Processual Penal, capitulação legal destinada a regulamentar os indícios, cujo preceito legal a seguir transcreve-se: Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. É certo que os indícios (diversamente das provas) não são capazes de autorizar, por si só, a convicção, dada sua natureza indutiva, o que autoriza, por conseguinte, menor rigor em sua obtenção. De outro lado, também é certo que não se deve admitir eventuais diligências que, amparadas em alto grau de subjetividade, configurem constrangimento ilegal ao indivíduo. Contudo, na hipótese dos autos, segundo o depoimento dos policiais, o acusado conduzia uma motocicleta, levando consigo, na garupa, o adolescente Gabriel, já conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento no tráfico de drogas. Ademais, há informes de que no momento que o acusado avistou a viatura policial, “esboçou uma tentativa de fuga”. Lado outro, além das pedras de crack apreendidas em poder do acusado, com o adolescente infrator também foram encontradas 18 pedras de crack e 19 papelotes de cocaína. Diante de tal cenário, vê-se que a suspeita dos policiais se originou, portanto, de elementos minimamente factíveis. Os agentes apresentaram versão verossímil a embasar a necessidade de busca pessoal, justificando a abordagem, relatando inclusive o gesto do acusado que teria motivado a atuação, de modo que não há como acolher a tese de total ausência de fundadas razões a autorizar a ação dos policiais. Portanto, não merece guarida o pedido de nulidade. Nesse sentido: Habeas Corpus. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. Busca pessoal efetuada por policiais militares sem a observância do art. 244, do CPP. Alegada ausência de justa causa. Não ocorrência. Agentes que relataram, no momento da elaboração do boletim de ocorrência, elementos mínimos que revelam justa causa para a abordagem pessoal. Precedentes do STJ. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22255423620228260000 SP 2225542-36.2022.8.26.0000, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 04/11/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/11/2022). REVISÃO CRIMINAL - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DA BUSCA PESSOAL - inoocorrência - busca pessoal autorizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito - a ré foi avistada encostada num muro, local conhecido como ponto de venda de drogas, sozinha e debaixo de chuva. Ela ainda trazia nas mãos um pote, onde foram apreendidas as drogas - a acusada ainda estava suja e parecendo que estava há algum tempo no local, que fica perto de um córrego, o que configura fundada suspeita que justifica a abordagem policial - nulidade afastada. REVISÃO CRIMINAL - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - Matéria que já foi objeto de exame por este Tribunal de Justiça em sede de Apelação Criminal anteriormente ajuizada em favor da peticionária - Mera reiteração - Inteligência do art. 622, parágrafo único, do CPP - Pacífica a jurisprudências dos Tribunais Superiores nesse sentido - Não conhecimento do pedido. (TJ-SP - RVCR: 00184878620218260000 SP 0018487-86.2021.8.26.0000, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 20/10/2022, 4º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2022). No mérito, a materialidade do delito está plenamente comprovada. O laudo de exame químico toxicológico (fl.57/58) descreveu e concluiu que a substância analisada é cocaína, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas. Ademais, está evidente que o elemento responsável pelos efeitos farmacológicos da droga estava presente. Pelos testemunhos dos autos a autoria também se evidenciou. O acusado em seu interrogatório admitiu a posse das pedras de crack, argumentando que a destinaria ao seu consumo pessoal. Sua confissão está em harmonia com as demais provas, uma vez que os PMs Tiago e Marcelo narraram que em patrulhamento de rotina abordaram o acusado. Realizada revista pessoal, com ele localizaram cinco pedras de crack. Indagado sobre a droga, ele confessou ser usuário de crack e que as pedras seriam para seu consumo pessoal. Nada existe nos

autos a demonstrar que os agentes responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a autoria imputada. Logo, a confissão está em harmonia com as demais provas dos autos. Assim sendo, estão certas a autoria e a materialidade do crime contra a saúde pública. A quantidade da droga encontrada, o local e a forma como foi encontrado, tudo indica para uma posse com a finalidade de uso próprio, pelo que, esta acusação merece prosperar. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06). PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 34466 DF 2012/0247691-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2013). POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo defensivo. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inocorrência. Dispositivo penal que tutela a saúde pública. Efeitos nocivos das substâncias entorpecentes. Vício, dependência, transtornos familiares e fomento ao tráfico de drogas. Materialidade de autoria bem comprovadas. Laudo pericial, termo circunstanciado e depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão. Depoimento policial válido. Ausência de inconsistências e máculas nas declarações. Condenação mantida. Pena bem dosada. Apelo improvido. (TJ-SP 00003795520168260397 SP 0000379-55.2016.8.26.0397, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 19/12/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2017). Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal. Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento na pena base e não se apresentaram nos autos nenhuma das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a pena base será fixada no mínimo legal. Na segunda fase não existem agravantes ou atenuantes a incidir. Causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram detectadas. Em virtude das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o Juízo entende ser insuficiente para o caso a aplicação de advertência, motivo pelo qual outra será a sanção imposta, a teor do artigo 28, de referida legislação. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR MARCOS DORATIOTO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de MEDIDA EDUCATIVA DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO DE REABILITAÇÃO, pelo prazo de 3 (três) meses, na forma do § 3º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução. Facultado o recurso em liberdade haja vista que o sentenciado respondeu ao procedimento nesta condição e, nestes autos, não se avistam como presentes os requisitos da prisão cautelar. Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena. Sentença publicada em audiência e intimadas as partes. Pelo Ministério Público, bem como pelo Douto Defensor foi dito que desistiam do prazo recursal. Ante a falta de interesse das partes em recorrer, certifique-se o trânsito em julgado. NADA MAIS. Eu, _____, (Gabriele), que digitei.